

(32) (33)

Examen final des avocats

Session du 10 octobre 2018

Phase de rédaction

1. Instructions

Le présent document comprend 11 pages. Vérifiez que votre exemplaire est complet.

Vous disposez de **4 heures** pour préparer votre présentation écrite et votre présentation orale (durée 10 minutes) mentionnées ci-dessous (cf. **2. Consigne de l'écrit** et **3. Consigne de l'oral**).

Durant cette phase, vous avez accès à un ordinateur avec Word et un navigateur internet. L'usage de l'ordinateur pour communiquer de quelque manière que ce soit avec l'extérieur, par exemple un webmail, facebook, twitter, tout site pouvant être utilisé par des tiers pour communiquer avec le candidat ou tout autre moyen analogue (y compris la récupération de documents, notes, etc., « déposés » à l'avance par le candidat sur internet) est strictement interdit et constitue un cas très grave de fraude. Sont également interdits et constituent également un cas très grave de fraude l'utilisation de l'ordinateur pour accéder à des sites sur abonnement autres que Swisslex et Weblaw (tels que « Legalis », « CPC online », etc.) ainsi que l'utilisation d'un accès autre que celui fourni au candidat par la Commission pour utiliser Swisslex et Weblaw. Des mesures de surveillance et de contrôle appropriées sont en place. Il sera notamment procédé, à intervalles réguliers, à des captures d'écran de l'ordinateur de chaque candidat.

* * * * *

2. Consigne de l'écrit

A votre arrivée à l'étude, votre maître de stage vous expose ce qui suit :

Le client, Monsieur Adrien Agriculteur, est propriétaire et exploitant d'un domaine agricole sur le canton de Genève. Dans le cadre de son exploitation, il détient un cheptel de moutons, destiné à l'élevage, qu'il nourrit avec la production fourragère de son domaine. Adrien est fier de les vendre ensuite sous le label "mouton-heureux", lequel label garantit un élevage respectueux de la dignité animale et de l'environnement.

Il y a quelques semaines, dans le cadre d'une foire agricole, Adrien a fait la rencontre de Barnabé Boliviano, importateur de lamas de l'Altiplano bolivien installé à Genève. Adrien s'est rapidement décidé à lui en acheter un couple, les lamas et les moutons pouvant parfaitement partager les mêmes espaces.

Afin de s'assurer de la bonne santé des lamas, Adrien a alors sollicité de Barnabé qu'ils soient soumis à un contrôle vétérinaire et que des certificats (un pour chaque lama) lui soient remis, afin d'attester qu'ils ne sont porteurs d'aucune maladie qui pourrait affecter le cheptel d'Adrien qui compte 500 moutons. Adrien lui a expliqué qu'il s'agissait pour lui de la condition indispensable pour l'acquisition du couple de lamas.

Barnabé - à propos de qui Adrien a appris plus tard qu'il était à court d'argent, la vente de lamas n'étant pas un créneau porteur - a alors contacté sans tarder un vétérinaire de sa connaissance, le Dr Zoltan Zussi, afin

qu'il établisse deux certificats en vue d'attester de la bonne santé de deux lamas, afin que la vente puisse avoir lieu.

Le Dr Zussi, conscient de l'importance de son attestation et de la vente pour Barnabé, lui a assuré qu'il ferait le nécessaire. Le Dr Zussi a donc établi les certificats sollicités, sans toutefois examiner les lamas. Barnabé ignore que le Dr Zussi n'a pas examiné les lamas. En revanche, Adrien l'a appris hier en discutant avec l'assistant du Dr Zussi, qui est un de ses amis, et qui lui a indiqué que le Dr Zussi avait fermé son cabinet durant les mois de septembre et d'octobre afin de participer à une luxueuse croisière en Arctique.

Le Dr Zussi a envoyé les deux certificats directement à Adrien qui, fort de ces assurances, a fait l'acquisition des deux lamas pour la somme de CHF 2'000.--. Les lamas ont été livrés le 24 septembre 2018.

Peu de temps après la livraison des lamas, Adrien a commencé à constater qu'un certain nombre de moutons de son cheptel étaient devenus apathiques. Très rapidement, c'est l'entier du cheptel qui est tombé malade.

Adrien a alors immédiatement contacté la vétérinaire avec laquelle il travaille, depuis de nombreuses années, la Dresse Bérénice Bröbi, laquelle a sans difficulté diagnostiqué, le 3 octobre, une maladie désignée par les termes de "tremblante du mouton" (une forme d'encéphalopathie spongiforme transmissible), extrêmement contagieuse et incurable pour les moutons et dont les deux lamas sont porteurs sains. Les autorités sanitaires vétérinaires, averties par la Dresse Bröbi, n'ont pas eu le temps d'intervenir : le lendemain, soit le 4 octobre, tous les moutons d'Adrien étaient morts. Seuls les deux lamas se trouvaient encore vivants dans l'enclos.

Les frais d'incinération des moutons sont de CHF 25'000.-- et la valeur de remplacement de son troupeau est de CHF 500'000.--, étant précisé qu'Adrien n'est couvert par aucune assurance pour ce type de sinistre.

Adrien a alors immédiatement contacté Barnabé, lequel lui a assuré tout ignorer de l'affection dont les deux lamas sont porteurs, précisant qu'il n'avait jamais entendu parler de cette maladie et que le Dr Zussi avait au demeurant établi les certificats sollicités par Adrien.

Adrien a alors adressé en date du 5 octobre 2018 un courrier recommandé à Barnabé afin qu'il vienne immédiatement reprendre les lamas et exigeant qu'il le dédommage. Il lui explique en outre que son nouveau cheptel lui sera livré d'Ecosse d'ici au 31 octobre 2018 et qu'il est exclu qu'il soit lui aussi contaminé par les lamas.

Barnabé a refusé par courriel du 8 octobre 2018.

Les questions d'Adrien sont les suivantes:

1. Partant de l'idée que les moutons sont bien morts à cause de la maladie affectant les lamas, que peut récupérer Adrien, de qui et sur quelle(s) base(s)?
2. Que doit-il faire avec les deux lamas, qu'il ne veut absolument pas garder chez lui?

Vous recevrez Adrien dans quatre heures. Vous lui remettrez une note exposant la situation juridique et, pour la question 2 exclusivement, décrivant au surplus sommairement les démarches et les actes de procédure qu'il s'agira de déposer, conclusions comprises. Il est précisé que votre maître de stage a déjà évoqué avec lui les enjeux pénaux et administratifs de cette malheureuse affaire, sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir.

* * *

3. Consigne de l'oral

Adrien Agriculteur a par ailleurs récemment isolé la toiture du hangar qui accueille depuis toujours ses machines agricoles et l'a surélevé afin d'y créer un appartement pour la mère de son épouse, revenue de l'étranger après y avoir vécu 20 ans avec son mari aujourd'hui décédé.

Adrien est conscient du fait qu'il a anticipé sur la demande d'autorisation de construire qu'il aurait dû déposer et qu'il aurait dû attendre d'être muni d'une autorisation en force avant de commencer les travaux. Toujours est-il que le retour de sa belle-mère a été précipité et que celle-ci occupe désormais le nouvel appartement.

Adrien vous demande quelles sont les chances d'obtenir une telle autorisation de construire, sachant que le Directeur de la Direction générale de l'agriculture et de la nature, Alphonse Duchamp, qu'il a rencontré la semaine dernière, lui aurait assuré que ses services délivreraient un préavis favorable dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire; Adrien est même parvenu à obtenir d'Alphonse une confirmation écrite de ses propos. Adrien souhaite également connaître les risques qu'il encourt pour avoir d'ores et déjà procédé aux travaux.

* * *

N.B.: A la suite de votre présentation orale (10 minutes), la sous-commission vous interrogera sur celle-ci (10 minutes) ainsi que sur votre prestation écrite (10 minutes).

Pièce 1

From: Barnabé Boliviano [mailto:bb@lamasboliviens.ch]
Sent: mercredi 19 septembre 2018 08:23
To: Zoltan Zussi [mailto:z.zussi@veterinaires-associes.ch]
Subject: Lamas

Cher Zoltan,

Est-ce que vous pourriez préparer un certificat vétérinaire au sujet de deux lamas?

Je suis en train de vendre ces lamas à un acheteur (Adrien Agriculteur), qui m'a dit qu'il ne serait d'accord de les acquérir qu'à condition de disposer d'un certificat médical qui confirme leur état de santé irréprochable. Adrien Agriculteur élève en effet des moutons et veut s'assurer que les deux lamas pourront partager l'enclos des moutons.

Les lamas sont dans le pré que je vous ai montré lorsque vous êtes venu le mois dernier. Vous pouvez passer les ausculter quand vous le voulez.

Ensuite, vous pouvez directement envoyer les certificats (un par lama) à Adrien Agriculteur. Son email est adrien@lafermedesmoutons.ch

Merci beaucoup.

Bien cordialement,

Barnabé Boliviano

Pièce 2

From: Zoltan Zussi [mailto:z.zussi@veterinaires-associes.ch]
Sent: vendredi 21 septembre 2018 10:23
To: Adrien Agriculteur [mailto:adrien@lafermedesmoutons.ch]
Subject: Certificats vétérinaires / Lamas n° 12345 et 54321

Cher Monsieur,

A la demande de M. Barnabé Boliviano, je vous transmets en annexe les certificats vétérinaires relatifs aux lamas visés en marge, que j'ai établis à votre attention.

Je peux vous confirmer que ces deux lamas sont dans un état de santé irréprochable et que rien ne s'oppose à une stabulation commune avec des animaux de rente, tels que des vaches, des moutons ou des chèvres.

Je vous prie d'agréer, cher Monsieur, l'expression de mes sentiments dévoués.

Dr. Zoltan Zussi

Annexes: ment.

CERTIFICAT VETERINAIRE		
A. DESCRIPTION DE L'ANIMAL		
Espèce: Lama	Race: Alpaga	
Sexe: F	Pelage (couleur): Blanc	
Date de naissance: 27 juillet 2017		
B. IDENTIFICATION DE L'ANIMAL		
Numéro de puce électronique: 12345		
Emplacement de la puce électronique: Postérieur droit		Date d'implantation de la puce électronique: 29 juillet 2017
C. CONSTAT		
Le vétérinaire soussigné confirme que cet animal est dans un parfait état de santé. Il n'existe aucune contre-indication à un partage de pâturage des animaux de rente, tels que des vaches, des moutons ou des chèvres.		
D. VÉTÉRINAIRE		
Prénom: Zoltan		Nom: Zussi
Adresse: 5, impasse de la Ferme aux Animaux		Signature et date: 21.09.2018 
Code postal: 1227		
Ville: Carouge		
Pays: Suisse		
Téléphone: +41 22 123 45 67		

CERTIFICAT VETERINAIRE		
A. DESCRIPTION DE L'ANIMAL		
Espèce: Lama	Race: Alpaga	
Sexe: M	Pelage (couleur): Brun	
Date de naissance: 29 juillet 2017		
B. IDENTIFICATION DE L'ANIMAL		
Numéro de puce électronique: 54321		
Emplacement de la puce électronique: Postérieur droit		Date d'implantation de la puce électronique: 31 juillet 2017
C. CONSTAT		
Le vétérinaire soussigné confirme que cet animal est dans un parfait état de santé. Il n'existe aucune contre-indication à un partage de pâturage des animaux de rente, tels que des vaches, des moutons ou des chèvres.		
D. VÉTÉRINAIRE		
Prénom: Zoltan		Nom: Zussi
Adresse: 5, impasse de la Ferme aux Animaux		Signature et date: 21.07.2018 
Code postal: 1227		
Ville: Carouge		
Pays: Suisse		
Téléphone: +41 22 123 45 67		

Pièce 3

Dr. Bérénice Bröbi | Cabinet vétérinaire
5, rue de la Brebis | 1201 Genève

Rapport d'expertise

du 3 octobre 2018

au sujet des lamas immatriculés sous les numéros 12345 et 54321 (les "Lamas")

Je, soussigné, Dr. Bérénice Bröbi, certifie ce qui suit:

1. Les Lamas, que j'ai examinés le 3 octobre 2018 à la demande d'Adrien Agriculteur dans sa ferme à Jussy, sont porteurs sains depuis leur naissance d'une forme spécifique d'encéphalopathie spongiforme transmissible (la "**Maladie EST / souche 5x6**").
2. La Maladie EST / souche 5x6 est une sous-catégorie de la maladie communément appelée "tremblante du mouton". Cette maladie est très contagieuse et il n'existe pas de vaccin.
3. S'agissant de moutons, l'issue de la Maladie EST / souche 5x6 est généralement fatale au terme d'une période d'incubation qui peut varier de quelques jours à quelques semaines.
4. Les moutons que j'ai pu examiner présentaient tous les symptômes de la Maladie EST / souche 5x6.
5. La Maladie EST / souche 5x6 est inoffensive pour les lamas.
6. Je relève encore que la Maladie EST / souche 5x6 est extrêmement rare. En revanche, le constat qu'un lama est porteur sain de la Maladie EST / souche 5x6 peut être aisément effectué au moyen d'un examen vétérinaire de routine de l'animal.

Ce rapport est établi à l'attention d'Adrien Agriculteur. Je reste volontiers à disposition en cas de question sur ce qui précède.



Dr. Bérénice Bröbi

Pièce 4

Adrien Agriculteur
1, chemin de la Ferme / 1254 Jussy
adrien@lafermedesmoutons.ch

Barnabé Boliviano
2, place Simon-Bolivar
1227 Carouge

(par courrier recommandé)

Jussy, le 5 octobre 2018

Cher Monsieur,

Comme je vous l'ai dit au téléphone, tous mes moutons sont morts à cause des deux lamas.
J'ai un rapport vétérinaire qui le prouve.

J'annule tout.

Venez chercher les deux lamas au plus vite, et en tous cas avant le 26 octobre car un nouveau cheptel de moutons va être livré le 31 octobre et je ne veux surtout pas qu'il soit contaminé par les lamas.

Je veux aussi que vous me remboursiez le dommage que j'ai subi à cause des lamas (perte de CHF 500'000.-- et frais d'incinération CHF 25'000.--) et bien sûr aussi le prix des lamas (CHF 2'000.--).

Salutations,



Adrien Agriculteur

Pièce 5

From: Barnabé Boliviano [mailto:bb@lamasboliviens.ch]
Sent: lundi 8 octobre 2018 17:41
To: Adrien Agriculteur [mailto:adrien@lafermedesmoutons.ch]
Subject: Votre courrier du 5 octobre 2018

Cher Adrien,

J'ai bien reçu votre courrier du 5 octobre.

Les lamas étaient sains, comme l'a confirmé le Dr. Zussi. Je ne viendrai donc pas les chercher.

A+

Barnabé

Pièce 6

From: Alphonse Duchamp [mailto:alphonse.duchamp@etat.ge.ch]
Sent: lundi 8 octobre 2018 9:28
To: Adrien Agriculteur [mailto:adrien@lafermedesmoutons.ch]
Subject: La surélévation de votre hangar

Cher Adrien,

Je vous rédige ces quelques lignes à votre demande.

Vous avez évoqué avec moi le souhait de pouvoir être autorisé à surélever votre hangar afin d'y loger un membre de votre belle-famille, septuagénaire. Ce projet s'inscrit dans une tradition familiale qui relève des valeurs de l'agriculture, toutes les générations devant pouvoir vivre et continuer à vivre sur les terres exploitées.

Dans ces circonstances, je considère que votre projet répond au cadre posé par l'art. 16a al. 1 LAT selon lequel sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice.

Lorsqu'il sera soumis à ma Direction, je ferai par conséquent délivrer un préavis favorable dans ce dossier.

Avec toute mon amitié,

Alphonse

Nom :	GEISSBÜHLER.....
Prénom :	Grégoire
N° de candidat :	44

Prière de remplir les champs en pointillé ci-dessus.

Veuillez ensuite commencer votre rédaction en page 2.

Note à l'écrit : 6

Note à l'oral : 6

À l'attention de Monsieur Adrien Agriculteur

Note concernant la vente de lamas

Cher Monsieur,

Sur la base des explications et des pièces que vous nous avez fournies, nous sommes en mesure de répondre de la façon suivante aux deux questions que vous nous posez.

Nous restons évidemment à votre disposition pour tout complément ou question que vous pourriez avoir.

I. Prétentions découlant de la mort des moutons

A. Contre Barnabé Boliviano

1. De la garantie des défauts

Vous êtes sans contredit possible lié par un contrat de vente à Barnabé Boliviano.

Selon l'art. 197 CO :

« 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.

2 Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait. »

Dans le cas d'espèce, vous avez spécifiquement demandé que les lamas soient en parfaite santé et aptes à partager l'enclos des moutons (cf. pièce 1). Dès lors qu'ils sont affectés d'une maladie contagieuse, et même s'ils sont porteurs sains, les lamas vendus ne présentent pas les qualités convenues, et sont donc affectés d'un défaut au sens de cette disposition.

Le défaut de la chose vendue permet plusieurs actions (dites « actions édiliciennes »), dont l'action dite rédhibitoire, qui permet d'obtenir la restitution de la chose vendue contre restitution du prix. Nous vous exposerons ci-dessous les conditions (*infra* 2).

Nous devons toutefois relever un risque quant à cette prétention.

Selon l'art. 198 CO : « Il n'y a lieu à garantie dans le commerce du bétail (chevaux, ânes, mulets, race bovine, moutons, chèvres et porcs), que si le vendeur s'y est obligé par écrit envers l'acheteur ou s'il l'a intentionnellement induit en erreur. »

La liste de cette disposition est exhaustive. Dès lors que les lamas n'y figurent pas, Barnabé Boliviano ne pourrait en principe pas s'en prévaloir. Il existe toutefois un risque que le juge considère qu'il y a ici une lacune de la loi (l'élevage de lamas étant *a priori* peu répandu en Suisse) et refuse pour ce motif une indemnisation.

En effet, vous n'avez – sur la base des pièces et indications que vous nous avez fournies – aucune garantie écrite (à savoir signée de la main de Barnabé Boliviano) quant à la bonne santé des lamas.

Il n'apparaît pas non plus que Barnabé Boliviano ait connu la maladie affectant les lamas et qu'il vous l'ait spécifiquement dissimulée – ni qu'il ait su que le Dr Zoltan Zussi n'avait pas examiné les lamas. Celui-ci ne connaissait pas non plus l'existence de la maladie (faute d'avoir examiné les moutons), il serait donc difficile d'imputer à Barnabé Boliviano un éventuel dol du Dr Zoltan Zussi.

2. De la restitution du prix de vente et de l'indemnisation pour le dommage subi

Par courrier recommandé du 5 octobre, vous avez déclaré à Barnabé Boliviano « J'annule tout ». Il faut comprendre par-là que vous avez déclaré résoudre le contrat de vente par action rédhibitoire, suite au défaut constaté (art. 205 et 208 CO).

Vous avez également satisfait à votre incombance d'avis des défauts, en signalant par le même courrier le défaut, soit le lendemain du décès des moutons – qui marque la découverte de la maladie, jusque-là cachée (art. 201 al. 3 CO).

L'art. 208 CO prévoit que :

« 1 En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.

2 Le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix payé, avec intérêts, et, comme en matière d'éviction totale, les frais de procès et les impenses; il indemnise, en outre, l'acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses.

3 Le vendeur est tenu d'indemniser aussi l'acheteur de tout autre dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. »

Ainsi, le premier alinéa vous permet de réclamer le remboursement du prix de vente des lamas (soit CHF 2'000.-)

Les deuxième et troisième alinéas vous permettent de réclamer une indemnisation pour le dommage subi. Le dommage est défini comme la diminution involontaire du patrimoine net.

Dans le cas d'espèce, votre dommage se monte à CHF 500'000.-, qui correspondent à la valeur du troupeau, et à CHF 25'000.-, qui correspondent aux frais d'incinération.

La perte des moutons résulte directement de la contamination causée par les lamas vendus et le défaut (à savoir la maladie) qui les affectait, et l'incinération est également en lien direct au vu des circonstances avec la vente, car il était nécessaire de se débarrasser des animaux décédés.

Vous êtes donc en droit de réclamer la restitution du prix et une indemnisation de CHF 525'000.-.

Dans la perspective d'une future action judiciaire, je constate à la lecture des pièces que vous nous avez remises que nous ne disposons pas de documents attestant de la valeur des moutons ou des frais. Si vous souhaitez poursuivre Barnabé Boliviano (ou le Dr Zoltan Zussi, cf. *infra* B), nous vous invitons à nous remettre une copie de ces documents à votre meilleure convenance.

B. Contre le Dr Zoltan Zussi

Dès lors que le Dr Zoltan Zussi a attesté de la bonne santé des lamas sans les avoir examinés, il pourrait également être amené à répondre du dommage subi,

Selon l'art. 41 al. 1 CO :

« Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. »

On tire de cet article quatre conditions : un acte illicite, une faute, un dommage et un lien de causalité.

1. De l'acte illicite

L'acte illicite est une atteinte à un bien absolu. Parmi ces derniers, on compte notamment la propriété, y compris la propriété sur les animaux.

Un cas particulier d'acte illicite est la création d'un état de fait dangereux, dit « Gefahrensatz ». Ainsi, une omission d'agir contraire à un devoir juridique, qui entraîne une atteinte à un droit absolu, est également un acte illicite, si l'auteur n'a pas pris les mesures appropriées pour parer au risque d'atteinte¹.

En omettant d'inspecter les moutons, puis en établissant des certificats inexacts, alors qu'ils lui avaient spécifiquement été demandés et que le contact des lamas avec les moutons était clairement explicité, le Dr Zoltan Zussi a agi de façon illicite.

Alternativement, la responsabilité du Dr Zoltan Zussi pourrait être engagée sur la base de la « responsabilité basée sur la confiance », dès lors que vous avez agi sur la base

¹ Werro, Responsabilité civile, N 350 ss.

d'un document établi par le Dr Zoltan Zussi, auquel vous pouviez de bonne foi vous fier compte tenu des circonstances². Cette responsabilité n'a toutefois été reconnue qu'à deux reprises uniquement dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, et n'a plus été appliquée depuis près de 25 ans.

2. De la faute

Le Dr Zoltan Zussi ayant établi les certificats sollicités sans examiner les lamas, il a manqué à la diligence attendue de lui, ce qui constitue une faute.

Au surplus, il s'avère que la détection de la maladie aurait été aisée si un examen de routine avait été effectué (cf. pièce 3).

3. Du dommage subi

Concernant le dommage subi, nous renvoyons à ce que nous avons exposé ci-dessus concernant la perte du troupeau et les frais d'incinération.

En revanche, vous ne serez pas fondé à demander la restitution du prix de vente, le Dr Zoltan Zussi étant un tiers au contrat.

Vous pourrez donc réclamer CHF 525'000.-

4. De la causalité

La causalité se présente sous deux aspects : naturelle (l'acte illicite est la condition sine qua non du dommage) et adéquate (selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, l'acte illicite est de nature à causer le dommage tel qu'il est survenu).

Concernant le Dr Zoltan Zussi, il apparaît que sans les attestations qu'il a établies, vous n'auriez pas conclu le contrat de vente – cela ressort notamment du mail du 19 septembre 2018 (pièce 1). Sans cette vente, les moutons n'auraient pas contracté la maladie et auraient survécu. Il apparaît également conforme à l'expérience générale de la vie qu'une attestation vétérinaire inexacte est de nature à causer la perte d'un troupeau suite à un cas de maladie et de causer un tel dommage.

La condition de la causalité est donc également remplie.

En conclusion, vous avez une prétention en dommages-intérêts de CHF 525'000.- contre le Dr Zoltan Zussi.

² Werro, Responsabilité civile, N 357 ss.

C. Solidarité

Comme exposé, Barnabé Boliviano devra répondre seul de la restitution du prix de vente.

Barnabé Boliviano et le Dr Zoltan Zussi étant tout deux responsables du dommage de CHF 525'000.-, bien pour des chefs de responsabilité différentes, ils seront donc solidairement responsables de celui-ci (art. 51 al. 1 CO).

Vous êtes donc fondé à agir tant contre Barnabé Boliviano que le Dr Zoltan Zussi pour l'entier du dommage.

Compte tenu des indications à notre disposition (notamment le peu de moyens de Barnabé Boliviano et le fait que le Dr Zoltan Zussi est parti en septembre et octobre pour « une luxueuse croisière en Arctique »), il nous apparaît plus judicieux d'agir contre ce dernier.

II. Consignation des lamas

Nous partons du principe que vous en souhaitez pas abattre les lamas, et nous focaliserons donc uniquement sur les moyens d'éloigner ceux-ci de votre exploitation tout en respectant vos obligations vis-à-vis de Barnabé Boliviano et celles découlant des normes relatives à la protection des animaux.

A. Consignation pour demeure du créancier

Selon l'art. 91 CO :

« Le créancier est en demeure lorsqu'il refuse sans motif légitime d'accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d'accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation. »

Suite à l'action réhabilitaire, vous être obligé de restituer les lamas à Barnabé Boliviano. Celui-ci a donc une créance en restitution sur les deux lamas, mais vous a indiqué par courriel du 8 octobre 2018 qu'il « ne viendrai[t] pas le chercher ».

Barnabé Boliviano est donc en demeure (du créancier).

Selon l'art. 92 CO :

« ¹ Lorsque le créancier est en demeure, le débiteur a le droit de consigner la chose aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de son obligation.

² Le juge décide du lieu de la consignation; toutefois les marchandises peuvent, même sans décision du juge, être consignées dans un entrepôt. »

Suivant la définition donnée par la jurisprudence, « [l]a consignation est l'opération par laquelle une personne, le consignataire, agissant individuellement, remet une chose mobilière à une autre personne [...] »³. « Dans la consignation à titre d'exécution – en cas de demeure du créancier (art. 92 CO) notamment –, le débiteur, en remettant la chose à un tiers, est réputé exécuter son obligation et échappe aux conséquences de l'inexécution. »⁴.

Ainsi, en consignation des lamas auprès d'un tiers, ceux-ci pourront quitter votre exploitation, sans que Barnabé Boliviano ne puisse vous en faire grief.

Enfin, selon l'art. 93 al. 1 CO :

« Si la nature de la chose ou le genre d'affaires met obstacle à une consignation, si la chose est sujette à dépérissement ou si elle exige des frais d'entretien ou des frais considérables de dépôt, le débiteur peut, après sommation préalable et avec l'autorisation du juge, la faire vendre publiquement et en consigner le prix. »

Dans le cas d'espèce, il n'apparaît pas que la consignation soit impossible, les frais d'entretien des lamas semblant être comparables à ceux d'un autre animal de ferme.

Une consignation des lamas est donc possible.

Nous ne disposons pas en l'état d'informations suffisantes concernant le lieu où les lamas pourraient être consignés. Il apparaît toutefois que l'élevage de lamas est suffisamment répandu en Suisse pour que l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires ait émis une note au sujet de leur élevage et propose (voire impose) des formations⁵.

Si vous avez par vos contacts professionnels connaissance d'un lieu où les lamas pourraient être repris en attendant que Barnabé Boliviano ne les reprenne (de son propre chef ou suite à une action judiciaire), nous vous remercions par avance de nous l'indiquer. Nous nous renseignerons sinon auprès des autorités compétentes ou d'éventuelles associations de professionnels.

B. Procédure

Au plan procédural, le CPC ne prévoit pas de règles concernant la consignation. Il ressort toutefois de la jurisprudence que la consignation relève de la juridiction gracieuse⁶.

Elle relève donc de la procédure sommaire (art. 248 let. e et art. 250 let. a ch. 3 CPC). Le juge tranchera sur la base des moyens de preuve immédiatement disponibles, et la décision n'aura pas force de chose jugée sur le fond du litige (à savoir ici le bien-

³ CACI/VD, JdT 2015 III p. 100, c. 3a aa ;

⁴ CACI/VD, JdT 2015 III p. 100, c. 3a aa ;

⁵ <https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierschutz/nutztierhaltung/lamas-und-alpakas/haltung-von-lamas-und-alpakas.html>

⁶ Tribunal cantonal du Jura, CC 26/2018, c. 1.1 ; CACI/VD, JdT 2015 III p. 100, c. 1a ;

fondé de la résolution du contrat de vente)⁷, étant précisé qu'il établira les faits d'office (art. 255 let. b CPC).

Les Tribunaux compétents sont ceux de votre domicile. En effet, selon l'art. 19 CPC : « Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal ou l'autorité du domicile ou du siège du requérant est impérativement compétent pour statuer sur les affaires relevant de la juridiction gracieuse. »

L'action est ici basée sur la restitution suite à la résolution du contrat, elle est donc de nature contractuelle. Toutefois, même si l'on venait à considérer qu'il s'agit d'une affaire relevant des droits réels, la situation ne serait pas modifiée. En effet, selon l'art. 30 al. 2 CPC : « Dans les affaires relevant de la juridiction gracieuse, le tribunal du domicile ou du siège du requérant ou celui du lieu de situation du bien est impérativement compétent. »

Étant donné que vous êtes domicile au 1, Chemin de la Ferme, 1254 Jussy, les tribunaux du Canton de Genève seront compétents. La juridiction compétente sera le Tribunal de première instance, en application de l'art. 86 LOJ, qui dispose :

« 1 Le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative.

2 Il exerce notamment, sauf si la loi désigne une autre autorité, les compétences que le CPC attribue [...] à l'autorité de jugement de première instance; »

C. Démarches et conclusions

Une conciliation n'est pas nécessaire (art. 198 let. a).

S'agissant de procédure sommaire, la procédure sera introduite par une requête, au sens de l'art. 252 CPC, et Barnabé Boliviano pourra se déterminer et y répondre (art. 253 CPC).

Les pièces que vous nous avez remises seront jointes à la demande, et permettront d'une part d'identifier les lamas, et d'autre part de justifier leur consignation.

Vous nous avez indiqué que le nouveau cheptel « sera livré d'Ecosse d'ici au 31 octobre 2018 », soit d'ici trois semaines. Au vu de la relative urgence, il nous apparaît nécessaire de recourir à des mesures provisionnelles, afin de permettre la consignation avant l'arrivée dudit cheptel.

⁷ Tribunal cantonal du Jura, CC 26/2018, c. 2.3 ;
Voir également : art. 256 al. 2 CPC ;

Nous recommandons les conclusions suivantes :

Adrien Agriculteur conclut respectueusement à ce qu'il

PLAISE AU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

À titre de mesures provisionnelles

1. Autoriser Adrien Agriculteur à consigner le lama identifié par la puce électronique 12345, implantée le 29 juillet 2017, auprès de [à compléter une fois les informations obtenues] ;
2. Autoriser Adrien Agriculteur à consigner le lama identifié par la puce électronique 54321, implantée le 31 juillet 2017, auprès de [à compléter une fois les informations obtenues] ;

Au fond

3. Autoriser Adrien Agriculteur à consigner le lama identifié par la puce électronique 12345, implantée le 29 juillet 2017, auprès de [à compléter une fois les informations obtenues] ;
4. Autoriser Adrien Agriculteur à consigner le lama identifié par la puce électronique 54321, implantée le 31 juillet 2017, auprès de [à compléter une fois les informations obtenues] ;

En tout état

5. Condamner Barnabé Boliviano en tous les frais et dépens de l'instance.

Partie orale

III. Travaux anticipés

Questions :

Est-ce que soumis à autorisation : oui : 1 l a et b LCI + al. 7 (ne pouvait pas commencer avant)

Particularités de la zone : comme c'est un hangar agricole, on peut supposer qu'il s'agit d'un immeuble édifié en zone agricole

Il en résulte des conditions supplémentaires : notamment de l'art. 20 LaLAT ; restriction à ce qui est nécessaire à l'exploitation, et revoie en particulier aux l'art. 34 ss OAT

34 OAT prévoit en particulier que « Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. »

Discutable, car la belle-mère vivait à l'étranger durant plus de 20 ans avec son mari, et pas d'indications qu'elle exploitait ou participait.

Mais on peut suivre l'argumentation du directeur, le but est plutôt de favoriser une vie en famille, etc. + plus ne porte pas atteinte au sol, vu que déjà construit et dans le grenier.

Sur le préavis favorable :

Art. 82 LCI : prévoit que c'est obligatoire, donc c'est un bon point.

Les deux directions font maintenant partie du même département, donc le DT

La direction générale de l'agriculture et de la nature appartient au Département du territoire (DT) (art. 6 let .j ROAC) // (art. 6 let g ROAC) l'office des autorisations de construire, qui comprend :

Donc est positif, mais ne suffit probablement à la délivrance de l'autorisation.

Eventuellement protection de la bonne foi, soumise à 5 conditions :

- Promesse concrète à une personne déterminée (OK)
- Dans le cadre de sa compétence (discutable)
- Pas en mesure de se rendre compte (plutôt oui car même département)
- Se base dessus pour agir (non, vu qu'agit avant)
- Pas de changement de loi (OK)

Mesures

129/130 LCI : mesure diverses, sont la remise en état (pas disproportionné de démolir)

131 LCI : Amende max 150'000.- (20'000 si conforme)

Sources

A. Nécessité de l'autorisation

Art. 1 al. 1 let .a et b LCI :

Sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé :

a) élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail;

b) modifier même partiellement le volume, l'architecture, la couleur, l'implantation, la distribution ou la destination d'une construction ou d'une installation;

Art. 1 al. 6 et 7 LCI :

« ⁶ Dès que les conditions légales sont réunies, le département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (ci-après : département) est tenu de délivrer l'autorisation de construire.

⁷ Aucun travail ne doit être entrepris avant que l'autorisation ait été délivrée. Si les travaux portent sur une démolition, ils ne peuvent commencer avant l'entrée en force de l'autorisation s'y rapportant. »

Art. 2 Demande d'autorisation

¹ Les demandes d'autorisation sont adressées au département⁽³⁷⁾.

Evt. Art. 3 al. 7 LCI

Le département peut traiter par une procédure accélérée les demandes d'autorisation relatives à des travaux soumis à l'article 1 :

a) s'ils sont projetés en cinquième zone aux conditions prévues par le titre II, chapitre VI, de la présente loi et lorsqu'aucune dérogation n'est sollicitée;

b) s'ils portent sur la modification intérieure d'un bâtiment existant ou ne modifient pas l'aspect général de celui-ci;

B. Qualification de l'endroit

Zone agricole, vu qu'il y entropose depuis toujours les machines agricoles

22 LAT :

Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.

2 L'autorisation est délivrée si:

a. la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;

b. le terrain est équipé.

3 Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.

Problème : transformation car changement de but

Art. 24aLAT

Changement d'affectation hors de la zone à bâtir ne nécessitant pas de travaux de transformation

1 Lorsque le changement d'affectation de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l'art. 22, al. 1, l'autorisation doit être accordée aux conditions suivantes:

- a. ce changement d'affectation n'a pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement;
- b. b.il ne contrevient à aucune autre loi fédérale.

2 L'autorisation est accordée sous réserve d'une nouvelle décision prise d'office en cas de modification des circonstances.

20 LaLAT :

Art. 20(1) Zone agricole

1 La zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui :

- a) sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal;
- b) respectent la nature et le paysage;
- c) respectent les conditions fixées par les articles 34 et suivants de l'ordonnance fédérale.

Art. 27 LaLAT

Art. 27⁽³⁰⁾ Dérogations hors des zones à bâtir

Hors des zones à bâtir, en dérogation à l'article 20, une autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle construction ou installation ou pour tout changement d'affectation que :

- a) si l'emplacement de la construction prévue est imposé par sa destination, et,
- b) si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant, notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile pour l'entreprise agricole.

C. Conformité au but

Art. 34 al. 3 OAT

³ Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.

⁴ Une autorisation ne peut être délivrée que:

- a. si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
 - b. si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu; et
 - c. s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.

⁵ Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.

D. Est-ce que le Dpt est compétent ?

Art. 82 LCI

Art. 82 Dispositions applicables

¹ Les constructions édifiées dans la zone agricole au sens des articles 20 à 22 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont soumises à ces dispositions et à celles applicables à la 5^e zone de la présente loi.

² En cas d'application des articles 34 à 38 et 40 de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire, du 28 juin 2000, le département ne peut délivrer une autorisation qu'avec l'accord, exprimé sous forme d'un préavis, du département chargé de l'agriculture; de même, sur préavis dudit département, la caducité d'une autorisation, au sens de l'article 40, alinéa 5, de cette ordonnance, pourra être constatée.

la direction générale de l'agriculture et de la nature appartient au Département du territoire (DT) (art. 6 let .j ROAC)

(art. 6 let g ROAC) l'office des autorisations de construire, qui comprend :

- 1° la direction des autorisations de construire,
- 2° la direction de l'inspectorat de la construction,
- 3° la direction administrative et juridique;

E. Préavis favorable

Est-ce que compétent ?

Est-ce que protection de la BF ?

ATA/303/2016

Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d'abord, une promesse concrète doit avoir été émise à l'égard d'une personne déterminée. Il faut ensuite que l'autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n'ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement fourni, qu'elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu'elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n'ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATA 141 V 530 consid. 6.2 p. 538 ; ATA/824/2015 précité consid. 9c et les références citées).

F. Risques encourus

Démolition

Art. 129 Nature des mesures

Dans les limites des dispositions de l'article 130, le département peut ordonner, à l'égard des constructions, des installations ou d'autres choses les mesures suivantes :

- a) la suspension des travaux;
- b) l'évacuation;
- c) le retrait du permis d'occupation;
- d) l'interdiction d'utiliser ou d'exploiter;
- e) la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition.

Art. 130 Cas d'application

Ces mesures peuvent être ordonnées par le département lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la présente loi, des règlements qu'elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires.

Démolition pas contraire à la proportionnalité : ATA/303/2016

ATA/880/2014

b. De jurisprudence constante, pour être valable, un ordre de mise en conformité doit respecter cinq conditions (ATF 111 Ib 213 consid. 6 p. 221 ; ATA/488/2011 du 27 juillet 2011 consid. 5b ; ATA/85/2011 du 8 février 2011 consid. 6 ; ATA/625/2009 du 1^{er} décembre 2009 consid. 10). Premièrement, l'ordre doit être dirigé contre le perturbateur (ATF 114 Ib 44 consid. 2a p. 47 s ; ATF 107 Ia 19 consid. 2a p. 23). Les installations en cause ne doivent ensuite pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation (ATF 104 Ib 301 consid. 5c p. 304 ; ATA/83/2009 du 17 février 2009 consid. 5). Un délai de plus de trente ans ne doit par ailleurs pas s'être écoulé depuis l'exécution des travaux litigieux (ATF 107 Ia 121 = JdT 1983 I 299). L'autorité ne doit en outre pas avoir créé chez l'administré concerné, par des promesses, des informations, des assurances ou un comportement, des conditions telles qu'elle serait liée par la bonne foi (ATF 117 Ia 285 consid. 2b p. 287 ; ATA/83/2009 du 17 février 2009 consid. 5 ; Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4^{ème} éd., 1991, n. 509 p. 108). Finalement, l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doit l'emporter sur l'intérêt privé de l'intéressé au maintien des installations litigieuses (ATA/152/2010 du 9 mars 2010 consid. 5e ; ATA/887/2004 du 16 novembre 2004 consid. 4e).

Art. 137 LCI :

Art. 137 Amendes

¹ Est passible d'une amende administrative de 100 F à 150 000 F tout contrevenant :

- a) à la présente loi;
- b) aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi;
- c) aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci.⁽⁴³⁾

² Le montant maximum de l'amende est de 20 000 F lorsqu'une construction, une installation ou tout autre ouvrage a été entrepris sans autorisation mais que les travaux sont conformes aux prescriptions légales.

³ Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité, les cas de récidive et l'établissement, par le mandataire professionnellement qualifié ou le requérant, d'une attestation, au sens de l'article 7, non conforme à la réalité.⁽⁴³⁾